宁乡市长沙鼎盛重工科技有限公司
“4·29”一般坍塌事故调查报告

2023年4月29日13时49分许，长沙鼎盛重工科技有限公司（以下简称鼎盛重工公司）第三车间厂房内抛丸机设备安装基础施工作业时，发生一起砖胎模坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失154万元。

事故发生后，长沙市委市政府主要领导、宁乡市委市政府主要领导分别作出重要批示。长沙市安委办对该事故进行挂牌督办。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宁乡市人民政府成立鼎盛重工公司“4·29”坍塌事故联合调查组。调查组由宁乡市委常委、常务副市长李磊任组长，市应急管理局、市公安局、市住建局、市总工会为成员单位，全面负责事故调查工作。同时向市纪委监委发出事故调查邀请函。调查组聘请湖南铁院土木工程检测有限公司专家对事发抛丸机设备安装基础基坑内砖胎模坍塌事故原因进行检测鉴定。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘察和调查。调查组通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，聘请专家进行检测鉴定，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2023年4月29日13时49分许

（二）事故发生单位：鼎盛重工公司

（三）事故发生地点：鼎盛重工公司第三车间抛丸机设备安装基础基坑内

（四）事故类别：一般坍塌事故

（五）事故伤亡情况：死亡1人

（六）事故直接经济损失：154万元

二、基本情况

（一）涉事相关单位基本情况

1.鼎盛重工公司。公司成立于2020年1月3日，注册地湖南省长沙市宁乡市国家级宁乡经济技术开发区（以下简称宁乡经开区）金玉大道南129号。公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码91430124MA4R39****，法定代表人胡某华（2023年5月5日更换为万显龙）。公司是一家跨行业多种经营的建筑业企业，经营范围包括装配式建筑设计、研发、咨询、推广；钢结构、轻质建筑材料的制造；生产混凝土预制件；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑工程施工总承包；风能原动设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司实际从事钢结构厂房、住宅、桥梁等建筑钢结构的生产及安装业务。该公司于2022年7月19日取得了钢结构工程专业承包壹级的建筑业企业资质证书（证书编号D14316****），有效期至2024年4月2日。2023年3月8日取得建筑施工安全生产许可证（编号（湘）JZ安许证字〔2023〕000535）。

公司主要管理人员有法定代表人、董事长胡某华，负责公司全

面工作；副总经理万显龙协助胡继华进行日常管理，主要负责市场拓展；副总经理万显珍，负责财务和采购；副总经理朱孝旺，负责钢结构生产、技术及质量；副总工程师孙宏军，负责工程施工及工程技术质量；总经理助理杨都兵，负责行政、安全生产工作。公司下设人力行政部（部长周永艳）、财务部（部长谭宗钦）、生产部（部长向光辉）、计划部（部长岳硼硼）、采购部（部长杨蓉）、商务部（部长何湘成）、工程部（部长阳运枚）、技术质量部（副部长唐慧生，暂无部长）等部门。

2.湖南森恒建筑材料有限公司（以下简称森恒建筑材料公司）。公司成立于2019年10月30日，注册地湖南省宁乡市回龙铺镇金玉村棤树组（金玉工业集中区金玉大道金玉创业A3栋103房）。公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码91430124MA4QWQ****，法定代表人邓某利。经营范围包括建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；园林绿化工程施工；地坪工程设计、施工；土石方工程服务；场地准备活动；水电安装；涂装；房屋维修；护栏安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司管理人员3人，公司法定代表人、经理邓胜利，负责公司全面工作；邓胜超，负责业务承接；朱清秀，负责公司财务。公司实际办公地址在宁乡经济技术开发区金玉工业园经发路“井水饭铺”内。公司除营业执照外，未取得包括建筑劳务分包资质在内的其他资质和许可。

（二）抛丸机设备安装基础施工情况

鼎盛重工公司因生产需要，决定在公司第三车间加装一套抛

丸机设备。2023年3月9日，鼎盛重工公司与山东省东兴机械制造有限公司（以下简称东兴机械公司）签订《抛丸机设备购销合同》，采购1台抛丸机设备，约定由东兴机械公司负责抛丸机设备安装，鼎盛重工公司根据东兴机械公司提供的设备安装基础施工图纸，负责抛丸机安装之前的设备安装基础土建施工。施工图纸经鼎盛重工公司技术质量部副部长唐慧生审核，公司董事长胡继华签字审批同意后，交由公司工程部施工员向运良具体组织实施。向运良取得住房和城乡建设领域土建施工员证。整个项目造价约20万元。鼎盛重工公司组织抛丸机设备安装基础施工，自行购进建筑施工材料，将泥工劳务发包给森恒建筑材料公司，其他支模、钢筋、防水等劳务分别发包给其他公司。

4月23日9时许，召开抛丸机设备安装基础施工会议。参加人员有鼎盛重工公司副总工程师孙宏军、技术质量部副部长唐慧生、商务部部长何湘成、施工员向运良以及森恒建筑材料公司邓胜利、防水施工劳务负责人钟礼荣等。公司工程部部长阳运枚负责公司在外承包的其他施工项目，未参与抛丸机设备安装基础施工管理。根据鼎盛重工公司与东兴机械公司约定的设备安装时间，向运良制定抛丸机设备基础时间计划表，计划4月20日开始墙面板拆除，5月7日完成二闪砼收口浇筑。在“鼎盛新基地施工管理”的微信群内对抛丸机设备安装基础施工工作进行交流和安排，朱孝旺、孙宏军、唐慧生、向运良及劳务负责人均在该群。因车间内堆放有物品，抛丸机设备安装基础于2023年4月23日才开始正式施工。4月23日上午放样，11时17分许，开始切割车间水泥地面。14时45分许，挖掘机开始破碎车间水泥地面。4月24日至4

月26日，挖掘机进行基础基坑开挖。4月27日7时许，开始砌东侧砖胎模（事故中坍塌的砖胎模）。森恒建筑材料公司邓胜利安排陈建国、陈新强、王国平、谢国芳等7人进行砖胎模砌砖等泥工作业，其中陈建国为现场带班人员；17时20分完成东侧砖胎模砌砖。4月29日8时50分用挖掘机对东侧砖胎模与基坑边的空间进行土方回填，9时26分完成回填。13时49分许抛丸机设备安装基础东侧砖胎模发生坍塌。

（三）事故地点概况

事故发生地点位于鼎盛重工公司第三车间厂房抛丸机设备安装基础基坑内。事故基坑位于第三车间北部，紧邻第五车间，长方形，南北走向。基础基坑面积约195㎡，长约41米，最宽处约8米，最窄处约4.3米，深约2.1米，基坑统一联通布置，采用自然放坡的形式。事故现场可见坍塌的砖胎模砖块散落在基坑内，坍塌的砖胎模位于基坑南端的东侧，用空心烧结砖砌成，长约7.1米，高约2.1米，墙体宽24厘米。砖胎模与设备基坑边的空间截面呈梯形，上部宽约60厘米，下部宽约30厘米，回填的土方为基坑开挖时的粘土和厂房内原有碎石。

抛丸机设备安装基础基坑南端东边安装有一台水泥搅拌机，搅拌机旁边堆放着砂子、水泥及空心烧结砖等建筑材料及装水的铁桶。基坑北端停着一辆挖掘机。斗车、扁担、锄头、铁锹等工具遗落基坑周边及基坑内。基坑底部有脚手架、梯子、水杯、手套等物品，现场无明显血迹。

（四）鼎盛重工公司“4·19”事故后相关单位处置情况

1.长沙市安委办。2023年4月19日鼎盛重工公司发生一起生产

安全事故（该事故另案调查，以下简称“4·19”事故）。4月24日，长沙市安委办领导率相关工作人员对宁乡经开区、鼎盛重工公司就“4·19”事故进行了专项督查，要求吸取教训，开展隐患排查整改。4月29日该公司再次发生事故，当日晚长沙市安委办领导率相关工作人员再次赶到事故现场，了解情况，进行指导，组织召开座谈会。会上对事故原因进行初步分析，要求公司必须彻底全面停产，各相关单位切实加强监管。

2.宁乡市安委办。“4·19”事故发生后，宁乡市安委办主任与宁乡经开区安委办主任多次电话沟通，要求经开区落实属地责任，加强安全监管，对该公司下达停产要求，并要求经开区安委办督促园区规建部门责令公司停产整顿，就公司未经验收投入生产的违法行为进行执法。针对鼎盛重工公司4月19日、4月29日连续发生亡人安全事故的情况，市安委办于5月2日向宁乡经开区下达警示函，要求经开区规建部门依法依规对该公司下达停产停业通知，在关停期间，进一步落实安全生产各项责任，深入排查事故隐患，并立即整改，确保不再发生事故。

3.宁乡经开区。4月20日上午，宁乡经开区安委办通知宁乡市金玉工业发展投资有限公司（以下简称金玉投资公司），要其督促鼎盛重工公司停产。金玉投资公司电话通知鼎盛重工公司副总经理万显龙，要求公司停产。4月24日，上午陪同长沙市安委办现场督查鼎盛重工公司，当场责令公司停产，全面排查整改事故隐患，下午与金玉投资公司一起组织事故现场警示教育会议。期间，鼎盛重工公司副总经理万显龙多次电话询问是否必须停产，园区相关部门均答复必须停产整改，经验收后方可复工。4月27

日，宁乡经开区管委会领导带队检查宁乡经开区金玉片区安全生产工作，发现鼎盛重工公司仍在组织生产，当即约谈公司负责人，并要求必须立即停产整改。下午宁乡经开区安委办干部与金玉投资公司干部一起上门核实，当天公司已经停产。4月28日下午，鼎盛重工公司向宁乡经开区安委办提交书面复工申请，查阅其整改工作落实情况，认为未完成整改，驳回复工申请。4月29日，鼎盛重工公司再次发生事故，宁乡经开区安委办责令该公司采取断然措施停工停产。

4.金玉投资公司。4月19日至4月20日，金玉投资公司组织鼎盛重工公司、属地政府进行“4·19”事故善后处置工作，责令鼎盛重工公司停工停产。4月21日，金玉投资公司再次口头责令鼎盛重工公司停工停产，并举一反三开始对金玉片区企业开展班前会督促和风险巡查。4月22日对金玉片区企业行车吊使用情况摸底，督促企业自查自纠。4月24日组织金玉片区企业负责人在鼎盛重工公司召开安全生产警示会。4月25 日现场督促鼎盛重工公司停工停产。4月26日收集五一期间片区企业放假情况，对企业使用信息化平台进行培训，安排人员到片区企业安全巡查。4月27日至4月29日，安排人员现场督促鼎盛重工公司停工停产。

（五）企业安全生产管理情况

1.鼎盛重工公司安全生产管理情况

经查，鼎盛重工公司安全生产主体责任不落实，公司主要负责人胡继华及工程施工管理人员未依法履行安全生产管理职责，违法违规组织施工。

鼎盛重工公司安全生产管理存在以下问题:

一是厂房未完成竣工验收[1]及消防验收[2]，组织生产，投入使用。该公司于2022年6月26日举行投产点火仪式，开始试生产，随后逐步扩大生产。但公司2023 年3月30才组织建设、施工、监理、设计、地勘等进行竣工验收。到事故发生时，公司建筑工程竣工验收仍未备案，消防验收工作也仍未完成。特别是“4·19”事故后，长沙市安委办到该公司进行督查检查，要求吸取教训，开展隐患排查整改。宁乡经开区管委会、金玉投资公司等单位要求该公司停工停产排查整改。而公司未深刻事故吸取教训，未落实停工停产排查整改的要求，仍然进行生产。4月28日、29日相关工作人员到公司督促检查停工停产情况时，安排抛丸机设备安装基础施工工人等生产作业人员暂时避开，待检查人员离开后继续组织施工，逃避停工督查检查。

二是对抛丸机设备安装基础泥工施工劳务等承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位[3]。将抛丸机设备安装基础泥工施工劳务发包给森恒建筑材料公司时未签订承包合同和安全管理协议来约定各自的安全生产管理职责，未及时进行安全检查，未发现谢国芳等劳务人员未参加安全生产教育培训等问题并督促整改。

三是未严格执行行业标准[4]和相关安全操作规程。抛丸机设备

1[?]《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款 建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

2[?]《中华人民共和国消防法》第十三条第三款 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

安装基础施工时，未制定专项施工方案，未对作业人员进行安全技术交底，未采取有效的基坑支护措施。在砖胎模砌筑砂浆尚未满足强度条件下，对砖胎模与基坑边的空间进行土方回填，土方回填一次性用挖掘机把土方推入回填位置，未采用分层夯实，逐级回填的方式，且未对砖胎模墙体采取临时加固等安全措施。上述行为违反《建筑施工土石方工程安全技术规范》（jbj180－2009）2.0.2[5]、2.0.3[6]、4.2.5[7]第3条等规定，也不符合该公司提供的抛丸机基础施工方案的要求。

四是生产安全事故隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除抛丸机设备安装基础施工中存在事故隐患[8]。对砖胎模砌筑砂浆尚未满足强度条件下进行土方回填，土方回填后砖胎模局部向西侧倾斜等事故隐患，未采取有效措施及时消除。

公司法定代表人、董事长胡继华，作为公司安全生产第一责任人，在厂房未完成竣工验收及消防验收的情况下，组织生产，投入使用。公司“4·19”事故后，在长沙市安委办、宁乡经开区管委会安委办及金玉投资公司等部门要求该公司停工停产排查整改的情况下，未深刻吸取事故教训，继续进行生产。未依法履行公司主要负责人安全管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除抛丸机设备安装基础施工中存在的坍

5[?]《建筑施工土石方工程安全技术规范》2.0.2 土石方工程应编制专 项施工安全方案，并应严格按照方案实施。

6[?] 《建筑施工土石方工程安全技术规范》2.0.3 施工前应针对安全风险进行安全教育及安全技术交底。

7[?]《建筑施工土石方工程安全技术规范》4.2.5 第 3 条 土质均匀且地下水位低于旧基础底部，开挖深度不超过下列限值时，其挖方边坡可作成直立壁不加支撑。开挖深度超过下列限值时，应按本规范第 6.3.5 条的规定放坡或采取支护措施:1)稍密的杂填土、素填土、碎石类土、砂土 lm; 2)密实的碎石类土(充填物为黏土) 1. 25m .; 3)可塑状的黏性土 1. 5m; 4)硬塑状的黏性土 2m。

8[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

塌等生产安全事故隐患[9]。

抛丸机设备安装基础施工负责人向运良，违规组织施工。向运良未制定专项施工方案，未对作业人员进行安全技术交底，未采取有效的基坑支护措施。2023年4月28日、4月29日有关部门单位工作人员到公司督促检查停工停产情况时，安排抛丸机设备安装基础施工工人暂时避开，待检查人员离开后继续组织施工。4月29日上午10时，鼎盛重工公司要求停止施工作业时，仍继续组织人员施工。在砖胎模砌筑砂浆尚未满足强度条件下，违规安排工人对砖胎模与设备基坑边的空间进行土方回填，土方回填一次性用挖机把土方推入回填位置，未采用分层夯实，逐级回填的方式，在发现回填土方时挖掘机碰触砖胎模，导致砖胎模出现向西倾斜的事故隐患时仍未对砖胎模墙体采取临时加固等安全措施。

鼎盛重工公司副总经理万显龙，协助董事长胡继华进行日常管理。在胡继华外出期间，未落实停工停产排查整改的要求，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除抛丸机设备安装基础施工中存在的坍塌等生产安全事故隐患。

鼎盛重工公司分管工程的副总工程师孙宏军虽然在“鼎盛新基地施工管理”微信群内提醒向运良注意现场施工安全，要求做好临边防护和临时围挡等，但没有到抛丸机设备安装基础施工作业现场进行检查，未及时发现并制止向运良提前进行土方回填等违章作业行为，未及时发现并消除坍塌等事故隐患。

鼎盛重工公司技术质量部副部长唐慧生，根据厂家提供抛丸机设备安装基础施工图纸、设备基础时间计划表及向运良口头描

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项　检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

述，编制抛丸机基础施工方案（按公司规定，应由施工负责人向运良编制施工方案，技术质量部唐慧生审核方案）。事故发生前唐慧生未将施工方案交给向运良，也未制止向运良未按施工方案组织施工等违章作业行为。

2.森恒建筑材料公司安全生产管理情况

经查，森恒建筑材料公司安全生产管理缺失，公司主要负责人邓胜利及现场带班人员未依法履行安全生产管理职责。

森恒建筑材料公司存在以下问题：一是未取得建筑劳务施工资质承接建筑劳务施工业务[10]。经调查，2021年、2022年鼎盛重工公司厂房主体建设中，未取得建筑劳务资质森恒建筑材料公司就承包了部分建筑施工劳务。二是未建立并落实全员安全生产责任制[11]。三是未按求对谢国芳等从业人员进行安全生产教育和培训[12]。四是未制定生产安全事故隐患排查治理制度，未按要求开展事故隐患排查，虽然发现抛丸机设备安装基础施工中存在赶工期，土方回填过早等问题，但未及时采取效措施消除坍塌等事故隐患。

森恒建筑材料公司法定代表人、经理邓胜利未依法履行主要负责人安全生产管理职责。作为公司主要负责人未建立健全并落

10[?]《中华人民共和国建筑法》第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。《建筑业企业资质管理规定(2018年修正)》第五条 建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位生产安全事故隐患排查治理等安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位承接的泥工劳务施工安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患[13]。邓胜利发现抛丸机设备安装基础施工现场存在赶工期，土方回填过早的问题，但没有指出和制止。

现场带班人员陈建国，发现提前回填土方存在安全隐患，未采取相应安全措施，听从向运良安排继续组织人员施工。

（六）安全监管情况

根据宁乡经开区管委会相关规定，其开发建设局需要对园区建筑领域安全生产非法、违法行为依法处置。宁乡市金玉工业发展投资有限公司（以下简称金玉投资公司）每半年对经开区金玉工业园内生产企业及建设项目进行一轮安全巡查，建立隐患排查治理台账，督促企业落实安全生产主体责任。金玉投资公司成立于2014年3月13日，法定代表人、董事长崔浪涛，总经理潘敏。公司为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），是宁乡经开区管委会下设的资产管理平台公司，控股公司是长沙蓝月谷实业集团有限公司。

经调查，开发建设局对鼎盛重工公司厂房未完成竣工验收及消防验收，组织生产，投入使用等问题未及时处置，对公司抛丸机设备安装基础施工中存在的安全管理问题未及时发现纠正。金玉投资公司对鼎盛重工公司安全巡查检查不全面不深入，对公司

[13][7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

安全生产主体责任不落实，未完成竣工验收及消防验收，组织生产，投入使用等问题未及时发现纠正。“4·19”事故后，金玉投资公司口头责令鼎盛重工公司停工停产，在4月20日至4月29日期间，组织对金玉工业园内生产企业开展班前会和风险巡查，摸底企业行车使用情况，督促企业自查自纠，协助市应急管理局督促企业落实双百行动安全生产要求等工作。4月24日组织企业主要负责人在鼎盛重工公司召开了安全生产警示会。金玉投资公司工作人员于4月25 日、27日、28日、29日到鼎盛重工公司进行停工停产现场督促检查。金玉投资公司对鼎盛重工公司督促检查不到位，未及时发现并制止鼎盛重工公司违规进行抛丸机设备安装基础施工等问题。在调查中发现，鼎盛重工公司每个车间有多个监控摄像头，抛丸机设备安装基础每天施工进度不同，只要回看一下监控视频或对照一下抛丸机设备安装基础前后施工情况可以发现鼎盛重工公司在“4·19”事故后没有落实停工停产求，继续组织生产。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年4月29日8时50分许，鼎盛重工公司施工负责人向运良安排挖掘机对抛丸机设备安装基础东侧砖胎模与基坑边的空间进行土方回填，9时26分许结束回填。回填结束后，向运良安排森恒建筑材料公司劳务人员对抛丸机设备安装基础西侧砌砖胎模。12时40分许，抛丸机设备安装基础施工人员午餐后来到作业现场继续施工。在向运良的安排下，泥工作业人员对基础基坑东侧上部进行砌砖。因上午回填土方时挖掘机碰触了东侧砖胎模，导致

砖胎模出现了向西倾斜(事故坍塌方向)。13时20分许，向运良安排陈建国和王国平敲掉砖胎模上部三层砖，然后再重新砌正。13时49分许，陈建国、王国平站在上午回填的土方上面，用工具敲掉砖胎模上部砌的砖。泥工谢国芳在基坑内进行西边砖胎模取线作业。这时砖胎模突然坍塌，陈建国跑到了基坑上方，王国平随着坍塌的砖胎模滑到了基坑内，站在坍塌的土方上没有受伤。谢国芳往北跑时，坍塌的砖块压到双脚，人侧躺在坍塌的砖块上，胸部被挤压严重受伤。

（二）应急处置情况

王国平等现场人员跳进基坑，帮助谢国芳搬走压在其腿上的砖块，将其抬至安全位置休息，并进行简单急救。向运良马上电话联系森恒建筑材料公司负责人邓胜利。邓胜利约10分钟后到达事故现场，看到谢国芳的情况，立即拔打了“120”急救电话，并和现场人员一起将谢国芳抬上车送往宁乡市人民医院抢救。在医院抢救约半小时后，医生宣布谢国芳死亡。鼎盛重工公司有关负责人将事故情况报告给宁乡经开发区管委会。

接到报告后，宁乡经开发区管委会、市公安局、回龙铺镇人民政府、市应急管理局等单位安排人员先后赶赴现场，开展善后处理和事故调查。在回龙铺镇调委会组织协调下，4月29日晚，鼎盛重工公司与谢国芳家属达成调解协议，签订《人民调解协议书》。相关事故信息按要求上报长沙市应急管理局。事故处置和善后及时，未造成次生事故。

（三）伤亡人员情况

谢国芳，男，57岁，身份证号430124196601 14****，户籍地址

为湖南省宁乡市回龙铺镇金玉村（原华田村）某组。生前系森恒建筑材料公司聘用人员，被派往鼎盛重工公司抛丸机设备安装基础施工的泥工作业人员。

四、事故原因及性质

（一）相关鉴定意见

1.法医鉴定结论。受宁乡市应急管理局委托，湖南大学司法鉴定中心对死者谢国芳的尸体进行了鉴定并出具了司法鉴定意见书（湘湖大司鉴〔2023〕病鉴字第3号）。鉴定意见为谢国芳符合外伤（被坍塌的墙体挤压）致胸内脏器损伤死亡。

2.检测鉴定结论。受调查组委托，湖南铁院土木工程检测有限公司对事发抛丸机设备安装基础基坑内砖胎模坍塌事故原因进行检测鉴定，并出具了检测鉴定报告（报告编号：BG20230085－0001）。经检测，事发砖胎模砌体砂浆4月30日下午实测强度换算值小于1.3MPa，5月7日上午实测强度换算值小于2.91MPa，远低于常规砌体5.0MPa的强度要求。经计算，抗滑动稳定性Kc = 0.23<1.3，不满足要求；抗倾覆稳定性K_0 = 0.14<1.6，不满足要求；砖胎模砌体受弯承载力$f_{tm}W$ = 1.63kN.m<2.79kN.m，不满足要求。鉴定结论为砂浆龄期短强度低、砖胎模弯曲抗拉强度不足，加之施工扰动是导致本次事故发生的主要原因。

（二）事故直接原因

砖胎模砌体砂浆龄期短强度低、砖胎模弯曲抗拉强度不足，未对砖胎模墙体采取临时加固的情况下进行土方回填，加之挖掘机等施工扰动，导致砖胎模砌体坍塌。坍塌砖块压到在基坑内作业的谢国芳双脚摔倒，胸部受到严重挤压致死。

（三）事故间接原因

1.鼎盛重工公司安全生产主体责任不落实，公司主要负责人胡继华及工程施工管理人员未依法履行安全生产管理职责，违法违规组织施工。厂房未完成竣工验收及消防验收，组织生产，投入使用。公司“4·19”事故后，未落实停工停产排查整改的要求，继续组织生产。对抛丸机设备安装基础施工建筑劳务的安全生产工作统一协调、管理不到位。抛丸机设备安装基础施工中未执行有关行业标准和相关安全操作规程。生产安全事故隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除坍塌的事故隐患。

公司主要负责人胡继华及施工负责人向运良违反有关法律法规规定，组织生产和施工。公司工程施工管理人员万显龙、孙宏军、唐慧生等未依法履行安全生产管理职责，未及时发现并制止向运良提前进行土方回填等违章作业行为，未及时发现并消除坍塌等事故隐患。

2.森恒建筑材料公司安全生产管理缺失，公司主要负责人邓胜利及现场带班人员未依法履行安全生产管理职责。公司未建立并落实全员安全生产责任制，未按求对谢国芳等从业人员进行安全生产教育和培训。未制定生产安全事故隐患排查治理制度，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除公司承接的抛丸机设备安装基础泥工劳务项目存在坍塌等事故隐患。

公司经理邓胜利虽然发现抛丸机设备安装基础施工现场存在赶工期，土方回填过早的问题，但没有指出和制止。现场带班人员陈建国，发现提前回填土方存在安全隐患，未采取相应安全措

施，听从向运良安排继续组织人员施工。

3.相关部门安全监管督促不到位

鼎盛重工公司厂房未完成竣工验收及消防验收，组织生产，投入使用，特别是该公司“4·19”事故后，未落实停工停产排查整改的要求，继续组织生产。在抛丸机设备安装基础施工过程中，未执行有关行业标准和相关安全操作规程。劳务承包公司森恒建筑材料公司安全生产管理缺失。宁乡经开区管委会开发建设局、金玉投资公司等部门安全监管督促不到位，对上述问题未及时发现纠正。

（四）事故性质认定

经调查认定，长沙鼎盛重工科技有限公司“4·29”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议依法追究刑事责任的人员

1.胡继华，鼎盛重工公司法定代表人、董事长。作为公司安全生产第一责任人，在厂房未完成竣工验收及消防验收的情况下，组织生产，投入使用。公司“4·19”事故后，在长沙市安委办、宁乡经开区管委会安委办及金玉投资公司等部门要求该公司停工停产排查整改的情况下，仍未深刻吸取事故教训，继续违法违规进行生产。未履行公司主要负责人安全管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，鼎盛重工公司在10天内连续发生两起生产安全事故。胡继华违反了《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款、《中华人民共和国消防法》第十三条第三款及《中华人民共和国安全生产法》第二十

一条第（五）项的规定，对本次事故负有重要领导责任。胡继华涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关追究刑事责任。

2.向运良，鼎盛重工公司工程部施工员。作为抛丸机设备安装基础施工负责人，组织施工人员进行抛丸机设备安装基础基坑施工作业时，制定专项施工方案，未对作业人员进行安全技术交底，未采取有效的基坑支护措施。2023年4月28日、4月29日有关部门单位工作人员到公司督促检查停工停产情况时，安排抛丸机设备安装基础施工工人暂时避开，待检查人员离开后继续组织施工。4月29日上午10时，鼎盛重工公司要求停止施工作业时，仍继续组织人员施工。在砖胎模砌筑砂浆尚未满足强度条件下，违规安排工人对砖胎模与设备基坑边的空间进行土方回填，土方回填一次性用挖机把土方推入回填位置，未采用分层夯实，逐级回填的方式，在发现回填土方时挖掘机碰触砖胎模，导致砖胎模出现向西倾斜的事故隐患时仍未对砖胎模墙体采取临时加固等安全措施。向运良违反《建筑施工土石方工程安全技术规范》（jgj180－2009）2.0.2、2.0.3、4.2.5第3条等规定和安全管理要求，因而发生死亡1人的重大伤亡事故。向运良涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关追究刑事责任。

（二）建议由应急管理部门依法处理的单位和个人

1.长沙鼎盛重工科技有限公司。厂房未完成竣工验收及消防验收，组织生产，投入使用；对抛丸机设备安装基础施工劳务的安全生产工作统一协调、管理不到位，未签订承包合同和安全生产管理协议，也未及时对谢国芳等劳务人员未参加安全生产教育培训等问题督促整改；在抛丸机设备安装基础施工中未执行有关

行业标准和相关安全操作要求；事故隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除抛丸机设备安装基础施工中存在的坍塌等事故隐患，对事故发生负有重要责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[14]的规定，给予长沙鼎盛重工科技有限公司罚款的行政处罚。

2.湖南森恒建筑材料有限公司。公司未建立并落实全员安全生产责任制；未按求对谢国芳等从业人员进行安全生产教育和培训；未制定生产安全事故隐患排查治理制度，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除公司承接的抛丸机设备安装基础泥工劳务项目存在坍塌等事故隐患，对事故发生负有责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，给予湖南森恒建筑材料有限公司罚款的行政处罚。

3.邓胜利，森恒建筑材料公司法定代表人、经理。作为公司主要负责人未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位生产安全事故隐患排查治理等安全生产规章制度和操作规程和本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位承接的泥工劳务项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有重要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[15]的规定，给予罚款的行政处罚。

---

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职

4.万显龙，鼎盛重工公司副总经理，协助董事长胡继华进行日常管理。在胡继华外出期间，未落实停工停产排查整改的要求，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除抛丸机设备安装基础施工中存在的坍塌等生产安全事故隐患。对本次事故发生负有领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的[16]规定，给予罚款的行政处罚。

（三）建议按企业内部规章处理的个人

1.孙宏军，鼎盛重工公司副总工程师，分管工程施工及工程技术质量。未到抛丸机设备安装基础施工作业现场进行安全检查，未及时发现并制止向运良违章行为，未及时发现并消除坍塌事故隐患。对本次事故发生负有领导责任。建议由鼎盛重工公司依据企业内部规章制度处理。

2.唐慧生，鼎盛重工公司技术质量部副部长。未及时将抛丸机设备安装基础施工方案交给向运良，也未制止向运良未按施工方案组织施工。对本次事故发生负有管理责任。建议由鼎盛重工公司依据企业内部规章制度处理。

3.陈建国，森恒建筑材料公司现场带班人员。发现过早回填土方存在安全隐患，未采取相应安全措施，听从向运良安排继续组织人员施工。对本次事故发生负有管理责任。建议由森恒建筑材料公司依据企业内部规章制度处理。

责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

16[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

（四）其他处理建议

经调查，鼎盛重工公司到事故发生时仍存在未经消防验收，组织生产，投入使用的问题。建议由宁乡市住建局依法处理。

（五）监管责任处理建议

宁乡经开区管委会开发建设局和金玉投资公司对鼎盛重工公司、森恒建筑材料公司存在的安全管理问题，未及时纠正和制止。建议宁乡经开区管委会对开发建设局、金玉投资公司及相关工作人员安全生产履职情况进行调查处理。

六、防范措施

有关各方要汲取鼎盛重工公司“4·29”一般坍塌的深刻教训，认真分析事故发生原因，举一反三，深入进行生产安全事故隐患排查治理。具体要落实如下防范措施:

（一）严格落实企业安全生产主体责任

鼎盛重工公司。一是要严格遵守建筑法、消防法等要求，全面完成竣工验收及消防验收，方可组织生产。二是要加强对发包项目的安全生产工作统一协调、管理，及时与承包单位签订安全管理协议，将外来劳务人员纳入统一管理，进行安全生产教育培训，定期进行安全检查，发现安全问题，及时督促整改。要严格执行行业标准和相关安全操作规程。要加强对生产安全事故隐患排查力度，采取有效的技术、管理措施及时发现并消除各类事故隐患。

森恒建筑材料公司。一是要健全全员安全生产责任制，严格监督考核，保证安全生产责任制落实。二是按要求对所有从业人员进行安全生产教育和培训，切实增强从业人员的安全生产意识和

安全生产知识。二是健全生产安全生产安全事故隐患排查治理制度，加强事故隐患排查，及时发现并消除各类事故隐患。

（二）严格落实安全生产监督管理责任

宁乡经开区管委会开发建设局等部门要认真履行安全生产监督管理职责，落实安全生产监督管理责任。要始终保持严管高压态势，严厉查处在建项目和建筑安装企业的违法违规行为，特别是在建项目未完成竣工验收及消防验收投入使用，组织生产等严重违法违规行为。在开展执法检查行动中，要深入企业生产、经营各个环节，切实加大检查力度，对检查发现的问题要坚持“零容忍”，依法依规严格监管。鼎盛重工公司是一家跨行业多种经营的建筑业企业，建设行政主管部门要加强日常监督管理。

（三）全面加强安全生产工作的组织领导

宁乡经开区管委会要进一步增强安全生产责任意识和危机意识，牢固树立安全发展理念，理顺安全管理职责，加强安全生产工作的组织领导。对园区部分安全生产管理职能职责交由金玉投资公司的问题要加以重视，抓紧理顺。要认真分析辖区在建项目和建筑安装企业安全生产形势，严格督促有关单位和部门加强对在建项目和建筑安装企业的安全生产监管和执法。对有关单位和部门监管不力、执法不严的，要依法依规处理。